Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
5ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul

Rua Dr. Montaury, 2107, 4° andar - Bairro: Exposição - CEP: 95020190 - Fone: (54) 996790955 - Email: frcaxsul5vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5038370-68.2023.8.21.0010/RS

AUTOR: PATRICIA SILVESTRE

RÉU: UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA

SENTENÇA

Vistos, etc.

PATRICIA SILVESTRE, parte qualificada no processo, por seu procurador, ajuizou *"ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência antecipada"* contra **UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.**, parte também qualificada no processo.

A parte autora narra manter contrato de plano de saúde coletivo empresarial com a ré (cartão nº 0-041-001000640217-4), sendo que nas datas de 14-06-2023 e 09-08-2023, recebeu o diagnóstico das seguintes CID's: J33.9 - rinossinusite crônica eosinofilica com polipose nasal e; J 42.9 - asma grave como comorbidade (evento 1, DOC8). Após inúmeras tentativas de tratamento diversos, sendo entre eles uma cirurgia em setembro-2020, lhe foi receitado por seu médico as seguintes medicações: dupixent 300mg; dupilumabe 150 mg/ml (aplicar uma injeção subcutânea de 2 em 2 semanas)(evento 1, DOC7). Com a orientação médica, a parte autora solicitou o medicamento ao réu de forma administrativa, com o objetivo de dar início imediato ao tratamento, porém houve recusa/negativa de fornecimento tendo como justificativa a ausência de indícios acerca de asma grave e rinossinusite. Informa que o valor do medicamento, considerando o menor orçamento, é de R$, 9.913,54; alega não dispor dos recursos financeiros necessários para arcar com o tratamento receitado. Invocou a aplicação do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor. Discorreu sobre a matéria que entende pertinente ao direito invocado. Requereu, em sede de tutela provisória de urgência antecipada, a determinação réu fornecer o medicamento Dupixent – Dupilumabe – 2 unid de 2ml com aplicação de 2/2 semanas – uso contínuo, conforme atestado médico, de forma gratuita, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 1.000,00, limitada a 30 dias-multa e, na hipótese de não ser disponibilizado, o bloqueio do valor necessário para aquisição do medicamento, conforme menor preço do orçamento apresentado - R$, 9.913,54. Pleiteou benefício da gratuidade de justiça. Pediu julgamento procedente, para fins de: a) tornar definitivo o requerido em sede de tutela de urgência. Deu à causa o valor de R$ 118.962,48. Juntou procuração e demais documentos.

O benefício da gratuidade de justiça foi deferido. O pleito liminar foi indeferido (evento 3, DOC1).

A parte autora apresentou Embargos de Declaração (evento 6, DOC1) diante do indeferimento de liminar em decorrência de ausência de provas suficientes que comprovassem o requerimento administrativo dos medicamentos e a respectiva negativa pela ré, sendo colacionado tais documentos em mesma sede. Assim, houve deferimento da liminar (evento 8, DOC1).

A parte ré apresentou Embargos de Declaração diante do deferimento da liminar alegando omissão quanto a análise do presente juízo acerca de se tratar de tratamento médico eletivo, sem caráter de urgência (evento 16, DOC1).

Citado, a demandada apresentou contestação (evento 17, DOC1). Primeiramente, impugnou o valor da causa para que fosse atribuído o valor de alçada dado o caráter inestimável d proveito econômico da ação. Posteriormente, em sede de mérito, discorreu acerca da ausência de cobertura para medicamento domiciliar, além da ausência de contratação específica da autora para tal cobertura. Alegou, também, a ausência de urgência e emergência da medicação tutelada. Pugnou pela inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. Pediu julgamento improcedente. Juntou procuração e demais documentos.

Apresentada réplica (evento 21, DOC1).

Despacho acolhendo parcialmente os embargos de declaração (evento 16, DOC1) para sanar o erro material, uma vez que não há referência na prescrição médica de que "a não utilização da medicação aumenta significativamente a chance de aborto", corrigindo, neste ponto, a decisão contida no (evento 8, DOC1). Ademais, intimadas as partes para manifestarem interesse na produção de outras provas (evento 23, DOC1). A parte ré informou não haver interesse na produção de outras provas (evento 27, DOC1). A parte autora requereu a produção de prova testemunhal, a oitiva de depoimento pessoal de representante legal da parte ré e a juntada de exame médico pela requerida realizado em 04-10-2023 (evento 28, DOC1).

Interposto recurso de Agravo de Instrumento (nº 53539582420238217000) pela ré, a qual deferiu efeito suspensivo a liminar, reconhecendo como lícita a negativa de cobertura de tais medicamentos prescritos, uma vez que é dotado de uso domiciliar (evento 38, DOC2).

Audiência de instrução e julgamento realizada (evento 78, DOC1), oportunidade em que foi tomado o depoimento pessoal da preposta da parte ré. Ausente a testemunha arrolada pela parte autora, Márcio Eduardo Broliatto. A procuradora da requerente desistiu da oitiva da testemunha Márcio. Foi dito pelo juiz que, defere o requerimento da parte

autora para que traga aos autos os contatos feitos com o médico assistente da autora, que é credenciado, se existentes, acerca do indeferimento do uso do medicamento, de acordo com o parecer dos médicos auditores da UNIMED. Determinado ofício ao Dr. Márcio Eduardo Broliatto, para que remeta ao processo, teor ou documentos, relativos à impugnação que tenha feito ao indeferimento do medicamento pela UNIMED.

As determinações em audiência foram cumpridas pelas partes (evento 79, DOC1), (evento 85, DOC1), (evento 90, DOC1).

Encerrada a instrução.

Relatei. Decido.

Preliminarmente:

Da impugnação ao valor da causa:

Vinga a preliminar de impugnação ao valor da causa tendo em vista que o montante de R$ 118.962,48, atribuído pela autora, não corresponde, de acordo com a prova produzida no processo, ao proveito econômico que deseja auferir mediante o ajuizamento da presente ação. Saliente-se que o autor não produziu prova no sentido de que o valor atribuído à causa corresponde ao valor da medicação que deseja obter.

Assim, está correta a pretensão da parte ré, no sentido que o valor da causa seja corrigido para o de alçada, já que o pedido se limita à obrigação de fazer.

Nesses termos acolho a impugnação para atribuir à causa o valor de alçada.

No Mérito:

O contrato de prestação de serviços entabulado entre a demandante e a requerida envolve relação de consumo; consubstancia típico contrato de adesão. Assim, entendo aplicáveis ao caso sob exame os preceitos do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, especificamente em seu artigo 47, que prevê que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor – o hipossuficiente da relação. Ademais, como consequência, surge a possibilidade de haver intervenção do Poder Judiciário para fins de declarar, inclusive de ofício, a nulidade de cláusulas que ferem os direitos assegurados no aludido diploma legal.

Relevante salientar, ainda, que o objeto principal do pacto é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador. E, outro e relevante elemento essencial do contrato em análise é a boa-fé, prevista no art. 422 da atual legislação civil, que tem como uma de suas consequências o dever de prestar informações adequadas quanto ao pacto avençado.

Pelas provas acostadas à presente demanda, em especial os prontuários médicos e receituários (evento 1, DOC7; 1.8), restou evidente a necessidade da realização do tratamento com utilização do fármaco DUPIXENT 300mg/2ml, para aplicação a cada 2 semanas, cujo fornecimento foi pleiteado pela parte autora.

Isto posto, este Magistrado adota o entendimento consolidado pela Terceira e Quarta Turma do STJ (Resp n.º 1.692.938 - 3ª Turma e n.º 1.883.654 - 4ª Turma) no sentido de que os planos de saúde não estão obrigados a fornecer medicamento de uso domiciliar, como previsto no art. 10 da Lei nº 9656/981, exceto os relativos ao tratamento de câncer, que são de fornecimento obrigatório em razão de expressa disposição legal (Lei 12.880/2013) e os previstos no Rol da ANS.

Acerca da obrigação de fornecimento da aludida medicação, não destoa o entendimento do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul. Leia-se:

> *"APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DERMATITE (CID10). TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA/NEGATIVA DEVIDA DE CUSTEIO. - Em overruling passa-se a adotar o entendimento do STJ de que a ANS realiza verdadeira regulamentação infralegal, a qual decorre de expressa delegação legal de competência e constitui relevante garantia do contratante para assegurar direito à saúde, pois evita a padronização de todos os planos de saúde, impedindo restrição à livre concorrência e, ainda, prima pela autonomia e preservação do equilíbrio contratual e atuarial perante as operadoras. - Assim, as decisões judiciais devem observar o fornecimento de tratamentos/próteses/órteses obrigatórios, os destinados aos tratamentos de doenças expressamente contratados e que sejam autorizados pela ANS, para o tratamento a ser realizado, mesmo quando recentemente inseridos no Rol da Agência. -* ***No caso, a parte autora/recorrente foi diagnosticada com dermatite atópica ou eczema atópico (CID10 – L20), necessitando de tratamento contínuo de uso domiciliar do medicamento DUPILUMABE ou DUPIXENT 300 mg dosagem de indução, seguida de 300mg a cada 14 dias, por período indeterminado. - Assim, por se tratar de medicamentos de uso domiciliar, para utilização fora da unidade de saúde, não há falar em cobertura contratual, tampouco legal, conforme previsão expressa do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, e da RN nº 465/2021.*** *- Sentença objurgada que vai ao encontro do entendimento da Terceira e Quarta Turmas do STJ (Resp n.º 1.692.938 - 3ª Turma e n.º 1.883.654 - 4ª Turma) no sentido de que os planos de saúde não estão obrigados ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, como previsto no artigo 10 da lei 9656/981, exceto os relativos ao tratamento de câncer, que são de fornecimento obrigatório em razão de expressa disposição legal (lei 12.880/2013) e os previstos no Rol da ANS. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50347129720228210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 31-08- 2023)". grifei*

Destaco que o medicamento pleiteado (DUPILUMABE) é de uso domiciliar, conforme consta em seu registro perante a ANVISA, extraindo-se, da denominada "Bula do Paciente", o seguinte:

Você pode auto injetar DUPIXENT ou pode ser administrado por um profissional de saúde ou administrado por um cuidador após receber treinamento apropriado de um profissional de saúde, com relação à preparação e administração de DUPIXENT antes do uso, de acordo com o Folheto de Instruções de Uso (fornecido com o medicamento).
Use sempre este medicamento exatamente como seu médico ou farmacêutico lhe orientou. Verifique com seu médico ou farmacêutico se você não tiver certeza.
Você e seu médico ou enfermeiro devem decidir se você deve injetar DUPIXENT em você mesmo.
Cada seringa preenchida contém uma dose de DUPIXENT. Não agite a seringa preenchida.
Leia atentamente as "Instruções de Uso" para a seringa preenchida antes de usar DUPIXENT.
DUPIXENT é autoadministrado através de injeção subcutânea na coxa ou abdômen, exceto nos 5 cm ao redor do umbigo, utilizando uma seringa preenchida de uso único. Se outra pessoa for administrar a injeção, ela também pode ser aplicada na parte superior do braço.

(https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=183260335).

Assim, por se tratar de medicamentos de uso domiciliar, para utilização fora da unidade de saúde, não há falar em cobertura contratual, tampouco legal, pelo que a improcedência total da presente ação é medida que se impõe, sentido no qual ora decido.

DIANTE DO EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE a presente *"ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência antecipada"* ajuizada por **PATRICIA SILVESTRE** contra **UNIMED SERRA GAUCHA/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.**, o que faço com fundamento nas razões e dispositivos legais supracitados.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios em prol do patrono da parte adversa, ora fixados em 10% sobre o valor da causa (de alçada), atualizado. Exegese do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Suspendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em relação à parte autora, na medida em que goza do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, parágrafo 3.º, do Código de Processo Civil.

Havendo recurso, após processado, remetam-se ao TJRS. Caso contrário, arquive-se.

Caxias do Sul, 02 de Outubro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **SILVIO VIEZZER, Juiz de Direito**, em 2/10/2024, às 17:54:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10068846789v15** e o código CRC **2d1b03fe**.